

מסורת הש"ם

א) כ"ל רבא דבר פלוגתא דאביי הוא ועיי' בהלכות וזכיה בחוס' כ"מ כב. ד"ה מר זוטא ובריי"ף אמת רבנן, א) גי' היר"ף ליגות, א) נעלי קוז' סנהדרין עד.ד, ד) ועיי' חוס' ע"ז ט: ד"ה אמי, א) בקרא ליתא מינה רשע רק הש"ם מפרש לקרא הכי אכן בפסחים מט: מיימי הש"ם קרא כדכתיב ע"ש וע' מהרש"א ח"א, ו) כי"מ קיב, ו) ואלעז בנין כלי"ל, א) נעלי סב, ט) ימות עת, ו) ס"א במועט, ו) נזיל וסהסורק, ט) בשרפי הגי' הסודת, א) נזיל אחר ד"ה מסורק, ט) כס"א לגוי, א) כס"א הגזול, ט) כס"א הגשם,



תורה אור השלם

- יבין צדיק יקבש יבסח יקוי חלקי;

- איוב כו זי טוב ינדל בני בנים יצפון לצדיק חיל חוטא: משלי יי כב
- בי מה תקות חנף בי יבצע בי ישל אלוה
- איוב כו ח כן אדרות כל בצע יבצע את נפש בעליו יקח: משלי א יט
- אל תגול דל בי דל הוא ואל תדבא עני בשער: בי יי יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש: משלי כב כב-כג
- ואבל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובערך יאכל בןך ותאנקך ירשע עני מבצריך אשר אתה בושח בקנה בחרב: ירמיהו ה זי
- מצרים לשמקמה תהיה ואדום למדבר שמקמה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם:
- יואל ד יט ויהי קרב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה ובעש דוד את פני יי ואמר יי אל שאול ואל בית הדמים על אשר דמית את הגבענים:

שמואל ב כא א



הגהות הב"ח

א) גמ' לימא מדרפסיה קא מוכין כ"ב עיין פרק אלו מילות דף כב בתר ד"ה מר זוטא:
ב) רש"י ד"ה המית וכי הגבענים הסיר ואח"כ מ"ה וכת' נפש ידידה דהא מלת נפש:



גליון הש"ם

גמ' כל הגזול את חבריו. עיין בב"מ ד' נח ע"כ חוס' ד"ה זה גנפוס:



רבינו חננאל

ת"ר שומרי פירות לוחץ מהן בזמן שהן יושבין ומוכרין והסלין לפנייהם והטורטני לפניהם. פי

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

מדאמר כלל מקום. לוקחין ארבעה וחמשה אלמא האי דקמפליג צין צייתות למדבריות אשתי לאן פליג ולקולא קאי: **שבישפא**. חבילי וזמורות: שומר שכרו הוא נוטל במעות ואין לו חלק צענים אצל ארים חולק בזמורות וצענים וציון: **והטורטני**. מאזנים גדולים

ומוכרין פירות במשקל כדרך התגרים דכיון דמוכרין צפרהסיא לא גנבוס: **רוב**. ממונו משלו בלא גזילה הולכין אחר הרוצ ונטנין ממונו: **אפילו מיעוט משלו**. מליגן ואמרינן האי מידי דהייצ ליה מדידיה הוא: **אדא**. שם האיש: **דיילא**. שמש דרבנן: **חמיר מגופו**. דקיימא לן בפרק שני דע"ז (דף טו:) דמותר לאבד גופו צידים דקמני המינין והמסורות מורדיין אותן לצור ולא מעלין: **מסור**. מלשין המוסר ממון חביו לנאנסים^א: **סקיל ויהי**. לרב חסדא: **סקיל ושקיל**. לנפשיה מדקדק בתלוקה ואינו מותרת מחלקו כלום. לשון אחר מחלס היה נוטל ודרך שאר האריסיין לטעול שליש: **נקרא אנפשיא**. רב חסדא לדיק והארים חוטא ונאנפן חילו לרב חסדא דסקלן ונטל חלקן: **כי ישל אלוה נפשו**. משלין הקב"ה נשמתו ומאבד ממנו נשמה אחת: **אל סגול דל כי דל הוא**. אע"פ שדל הוא ואין לו מה לגחלו: **אל סודא עני בשער**. מעשר עמי ולקט שכחה ופאה המתחלקין בשעריך אל מדכאחו צס: **וקבע אס קובעיהם נפש**. גזול נפש גוחליהם: **נעליס דהשפא**. גזלן שנעשה עכשיו צעלים לממוין: **ואלן קצירך ולחמך**. ודומה לך כאכול בניך ובנותיך לפי שאין לך שז צמה לפרנסס: **מחמס בני יהודה**. מגזול שעשו מעלה אני עליהם כאילו שפכו דם נקי: **המיוס הגבעונים**. כדמפרש קמיה שהמית כהני נוב שהיו מספקים מיס ומזון לגבעונים שהגבעונים היו משמשין למזבח חוטבי עצים וסואצי מיס ומעלה עליו כאילו המית הגבעוני^א): **נאכל נפש בניו וננוסיו לאן**. הא מלת נפש צעליו יקח לא נפקא לן אלא נפש הגחלס) אכל בניו ובנותיו לא נענש גזלן אנפש בני הגזול: **ולא יסיב דמין**. מחמסן יהיב דמי זה לא היה רואה למכור: **אכל לא יעוס**

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

ק"ט.

ושמינס וסלפוס. שדרך האיש למוכרן ואין עושה את אשמו שלית לכך ושמא גנבתו מצעלה: **כפה**. כע"ף ואין הצעל מקפיד: **וסבדיון**. צעלי בית הדב שחגרין הן צשמן לוקחין מן נשיהס^א וזתים ושמן צמדה כלומר דרך מכירה צפרהסיא ודבר מרובה דאין יכולה לגנוב כל זאת ולעשות צניעא אצל לא במועט דגנבתו ויכולה לעשות צניעא ולא ירגיש צעלה. ל"א במועט במעטן שנטלתן מן המעטן ואין דרך למוכרן כך: **גגליל העליון**. שהשמן שס ציוקר ומקפיד על דבר מועט: **רבינא**. גבאי לדקה היה: **כצלי**. שרשרות זהב: **ושירי**. למידין: **לנני מחזא**. עשירים הס: **בותנ"י הכונס מוציא**. מנגד צמר דבר מועט על ידי שטיפה ואין הצע"ה מקפיד ומן הדין הן שלו והמקפיד לא היו קפידא: **סהסורק מוציא**. ע"י הקולים שקורין קרדוני"ש: **סורק**. פילוני"ש כך שס האומנות על שס שהוא סורקו צקולים כעין מסרק: **של צעל הציט**. שדבר חשוב הוא ולא מחיל: **הכונס נוטל ג' חוטיין**. דרך אורגי בגדי צמר לצרוג שלשה חוטיין ממין אחר כסוף הצגד והכונס נוטלן ומשוח המגד ומייפסו: **ואס היה החוט שחור**. שאצרו צבגד לזן רשאי לטעול הכל לפי שהשחור מנגה את הלזן: **סהייט ששיר מן החוט כדי לספור צו**. ובגמרא [ע"ז] מפרש שיעור מפירה: **ה"ג ומטלים שהוא ג' על ג' חייט** שהשוח את מפירתו וקליעו הימנה מטלית קטנה שלש אצבעות על שלש אצבעות הכי אלו של צה"ב: **מעצ**. דילנדי"ר צלע"ז קטנה ומחליק צה את הנסרים ושפאין שהוא משוח דקין הן טננ"ש צלע"ז: **כנשייל**. קידוס ומפיל שפאין גסין: **אלל צעל הציט**. שכיר יוס: **נסורס**. אפי' דק דק היואל מתמת המקדש שהיו דק ומלך של צעל הציט. ורישא כצצלן שקיבל לננות הציט צדמיס קלוציס: **גמ' ולא**

בן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח ואומר **ו**ואכל קצירך ולחמך **ב**בניך ובנותיך ואומר **ז**מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם ואומר **ח**אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים מאי ואומר וב"ת נפש ידידה אבל נפש בניו ובנותיו לא ת"ש בשר בניו ובנותיו וב"ת הני מילי **ח**היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דהייב דמי לא ת"ש מחמס בני שאול ואל בית הדמים [על] אשר המית את הגבעונים **ו**וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספקין להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן: אבל לוקחין מן הנשים: מן התינוקות אבא שאול אומר מוכרת אשה בארבעה וחמשה דינר כדי לעשות כפה לראשה וכולן שאמרו להטמין אסור **ה**גבאי צדקה לוקחין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה **ו**הבדדין לוקחין מהן וזתים במידה ושמן במידה אבל לא וזתים במועט רשב"ג אומר לוקחין מנשים וזתים **ו**במועד בגליל העליון שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו ונותן לאשתו ומוכרת רבינא איקלע לבי מחזא אתו נשי דבי מחזא רמו קמיה כבלי ושירי קביל מינייהו **א**ל רבה תוספאה לרבינא והתניא **ה**גבאי צדקה מקבלין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה **א**ל **ה**ני לבני מחזא דבר מועט יניהו: **בותנ"י** **ל**מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו והסורק מוציא הרי אלו של בעה"ב **ה**חוטין והן שלו יתר מכן הרי אלו של בעה"ב **י**אם היה שחור ע"ג הלזן נוטל את הכל והן שלו **ה**חייט ששיר את החוט כדי לתפור בו ומטלית שהיא **ג'** על **ג'** הרי אלו של בעה"ב **ז**מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו ובכשיל של בעל הבית ואם היה עושה אצל בעה"ב אף **ה**נסרים של בעה"ב: **גמ' ת"ר** לוקחין מוכין מן הכובס מפני שהן שלו הכובס נוטל שני חוטין העליונים והן שלו

דלא יחבינן ליה לגזול אע"ג דאיכא סהדי דמסריה ביד אנס גוי, כיון דליכא סהדי כמה נענש לא מחביבין ליה למסור לשלומי מידיו^ה. ועלתה בחיוק, וקיימא לן כל תיקור דממונא לקולא. וכל שכן דאסור לאבדו ממונו כולו. עכ"ל. **רב חסדא** הוה ליה אריסא דהוה תקיל ויהיב תקיל ושקיל. כפי' ר"ח כתיב ארישה דרב חסדא הוה תקיל יהיב תקיל שקיל, והוה שקיל אגרא ופחתא. סלקיה ושקל מה דאית ליה, אמר וצפון לצדיק חיל חוטא. מתני'. **מוכין את שהכובס מוציא הרי אלו שלו**. לשון פרי"ח. ת"ר לוקחין מוכן מן הכובס מפני שהן שלו. שני חוטיין העליונים שלו באלומתא, ובקטיני שלשה. ולא יטול בו ויותר משלשה חוטיין. בעי ר' ירמיה אמטויי ואותוי חד או דילמא אמטויי ואיתותיי תרי, תיקו. לא יסרוק הבגד לשיתיו אלא לערבו, בגלימי. ולערבו ולא לשיתיו, בסרבלי. ואיכא דאמרי אפכא. ומשווי לאורכו ולא לרחבו בהמייניה. לרחבו ולא לאורכו, בגלימי. ת"ר אין לוקחין מוכין מן הסורק משום שאינו שלו. ובמקום שנהגו להיות שלו לוקחין. ובכל מקום לוקחין מהן כר מלא מוכין וכסת מלא מוכין מאי טעמא דקנהו בשינוי. אף דגוסרות של בעל הבית. פי' אותו הרק שמוציא החרש במגידה.

עין משפט ונר מצוה

קלד א מיי פ"ו מהל' גביה הלכה ג סגמ עשין עא טוש"ע ח"מ סי' שנה סקיף ד: קלה ב ג מיי שס טוש"ע שס סקיף ב: קלו ד מיי פ"ה מהל' גזילה ואכירה הל' ח ועיין בב"מ סגמ עשין עג טוש"ע ח"מ סי' שסט סקיף ג: קלו ה מיי פ"ח מהל' חובל ומיזק הלכ' יא סגמ עשין ע טוש"ע ח"מ סמן שפח ספי' יג: קלה ו מיי פ"א מהל' גזילה ואכירה הל' יג סגמ עשין עג טוש"ע ח"מ סי' שנט ספי' ג: קלב ח מיי פ"ו מהל' גביה הל' ד סגמ עשין עג טוש"ע ח"מ שנה סקיף ה: קב ח מיי פ"ז מהל' ממתות עניס הל' יב סגמ עשין קסב טוש"ע י"ד סי' רמה סקיף ד: קבא ט מיי פ"ו מהל' גביה הל' ה ועיין בב"מ סגמ עשין עא טוש"ע ח"מ סי' שנה ספי' ו: קכב י כ מיי פ"ז מהל' ממתות עניס הל' יב סגמ עשין קסב טוש"ע י"ד סי' רמה סקיף ד: קבל ל מיי פ"ו מהל' גביה הל' ו סגמ עשין עא טוש"ע ח"מ סי' שנה ספי' ו: קכד מ ג מיי שס טוש"ע שס ספי' ח: קכה ס מיי שס הל' ז ועיין בהשגות ובמת' טוש"ע שס סי' ט: קבו ע מיי שס הלכה ח טוש"ע שס ספי' י:



לעזי רש"י

קדרג"ש [רדריגס].
רדריס. פילונ"ש
[פולוניש].
כוכיס.
דיילנדי"ר [דיוולדוויר].
א.
מעצד [מעין גרון].
טננ"ש [טינניש"ש].
דקים.
רויס.



מוסף רש"י

אל תגזול דל כי דל הוא. אף אס דל הוא ואין לו שור, אל מגזילה, והוא אחד מארבע לטעות שני משמט צנן אס ב"מ (ק"ב). וקבע את קובעיהם נפש. וגזל את גזליהם. ומה יקבע מהן את נפשם, שגורמנים הגולסים רעה לנלמן (שם). שהיו מספקין להן מים ומזון. כהניס היו מספקין להס מזון לגבעונים, שהיו חוטבי עצים וסואצי מים למזבח, כדכתיב (יהושע ט) ולא יכרת מכס חוטבי עצים וסואצי מים לגיות אלסי (יבמות טח).



רבינו חננאל (המשך)

דילמא נפיק מניה זרעא כו'. ובסוף פרק הכונס בעי אממר עשו תקנת גזול במסור או לאו, ועלתה בחיוק, שבע מנה